

1500225-04.2021.8.26.0650
Classe: Termo Circunstanciado
Assunto: Ameaça
Magistrado: Fernanda Augusta Jacó Monteiro
Comarca: Valinhos
Foro: Foro de Valinhos
Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal
Data de Disponibilização: 02/09/2022

...

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Recurso defensivo. Atuação ilegítima da Guarda Civil Municipal. Órgão que desempenhou, isoladamente, atividades investigativas típicas de Polícia Judiciária, extrapolando a permissão legal de colaborar ou atuar em conjunto com os órgãos de segurança pública. Diligência de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Valinhos
Foro de Valinhos
Vara do Juizado Especial Cível e Criminal
Av.Independencia, 842/846, Valinhos-SP - cep 13276-030
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500225-04.2021.8.26.0650 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500225-04.2021.8.26.0650
Classe - Assunto:
Termo Circunstanciado - Ameaça
Documento de Origem:
Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3028677/2021 - 01º D.P. VALINHOS,
17187871 - 01º D.P. VALINHOS
Autor:
Justiça Pública
Réu:
RODRIGO DOS SANTOS APARECIDO

Prioridade Idoso
Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernanda Augusta Jacó Monteiro

Vistos.

RODRIGO DOS SANTOS APARECIDO foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo por infração ao art. 28, caput, da Lei 11.343/06, porque no dia 02 de abril de 2021, por volta das 10h00min, na Rua Goiás, nº 503, bairro Santana, nesta cidade e comarca de Valinhos, trazia consigo, para consumo pessoal, 1 microtubo plástico (eppendorf) de cocaína, pesando 0,5 gramas (peso líquido), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Auto de exibição e apreensão (fls. 4) e Laudo Pericial (fls. 34/35).

Consta que Guardas Civis Municipais foram acionados para atender uma ocorrência de desentendimento envolvendo o denunciado e seu genitor Luiz dos Santos Aparecido, motivo pelo qual se dirigiram até o local e encontraram RODRIGO agressivo, sob efeito de drogas. Ato contínuo, o denunciado jogou ao chão um pino de cocaína que trazia consigo.

O Ministério Público ofereceu denúncia, visto que o réu não faz jus aos benefícios da transação penal e suspensão condicional do processo (fls. 49/50).

Realizada audiência de instrução, debates e julgamento na data de 10/05/2022, a denúncia foi recebida, bem como decretada a revelia do acusado, uma vez que citado e intimado não compareceu à audiência. Outrossim, foi colhido o depoimento de uma testemunha de acusação, tudo gravado em arquivo digital disponibilizado nos autos (fls. 66/67). O Ministério Público desistiu da oitiva da outra testemunha, o que foi homologado pelo juízo.

Em seus memoriais, protestou o Ministério Público pela improcedência da ação. Argumentou, em resumo, ilegítima a conduta por parte dos guardas municipais, na medida em que não são autoridade ou agentes públicos devidamente constituídos para o exercício do policiamento ostensivo ou atendimento de ocorrências criminais senão em flagrante delito; apesar de que a apreensão da droga derivou acidentalmente do atendimento da desinteligência entre pai e filho, houve desvio de função, pelo que requereu a absolvição (p. 66/67). A defesa não se manifestou (p. 67).

É o relatório.
Fundamento e decido.

O laudo pericial de fl. 34/35 comprova a materialidade da substância entorpecente, cujo resultado fora positivo para cocaína.

Em juízo, o GM Jonas Franco Maciel disse que atenderam solicitação, ocasião em que encontraram o réu bem agressivo, recusando-se a ser abordado, sendo necessário inclusive uso de força moderada para contê-lo; em sua posse localizaram a substância entorpecente. Às reperguntas do MP, disse que foram acionados pela Central da Guarda (CECON); o pai do acusado quem acionou; a PM não esteve presente.

Acolho os argumentos ministeriais apontando para a ilicitude da prova pela forma como fora produzida, visto que os Guardas Municipais procederam à investigação policial, extrapolando as funções elencadas no art. 144, § 8º da CR, qual seja: proteção dos bens do Município, serviços e instalações.

É certo que a Constituição Federal não atribui à Guarda Municipal tarefas relacionadas à segurança pública, limitando sua função aos bens e serviços municipais. Portanto, nula a prova produzida por guarda municipal em investigações policiais.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Recurso defensivo. Atuação ilegítima da Guarda Civil Municipal. Órgão que desempenhou, isoladamente, atividades investigativas típicas de Polícia Judiciária, extrapolando a permissão legal de colaborar ou atuar em conjunto com os órgãos de segurança pública. Diligência de busca pessoal realizada a despeito de não se verificar a fundada suspeita a que se referem os artigos 240, §2º, e 244, ambos do Código de Processo Penal. Inocorrência, ademais, de situação clara de flagrante delito contemplada pelo artigo 301, do mesmo Diploma. Ausência de prova da materialidade ou autoria delitiva colhida de fonte independente da ilícita apreensão das substâncias. Absolvição que se impõe. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO." (TJSP; Apelação Criminal 1504621-92.2022.8.26.0228; Relator (a): Camargo

Aranha Filho; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 20ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 07/06/2022; Data de Registro: 07/06/2022)

"Apelação criminal - Tráfico ilícito de drogas - Condenação - Preliminar de nulidade na obtenção da prova - Ausência de materialidade diante da prisão em flagrante do acusado feita por guardas civis municipais em função típica de policiamento ostensivo (Polícia Militar) e investigativo (Polícia Judiciária) - Ausência de fundada suspeita da prática de crime no momento da abordagem, contaminando a apreensão das drogas - Função típica reservada constitucionalmente às Polícias - Não incidência do artigo 301 do Código de Processo Penal - Exorbitância dos poderes atribuídos no artigo 144, § 8º, da Constituição da República Federativa do Brasil - Prova ilícita - Absolvição com fulcro no que dispõe o artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal - recurso provido DIANTE DO ACOLHIMENTO DA Preliminar SUSCITADA, decretando-se a absolvição do acusado, com fulcro no que dispõe o artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal, COM A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO." (TJSP; Apelação Criminal 1501484-26.2020.8.26.0567; Relator (a): Heitor Donizete de Oliveira; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Sorocaba - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 25/04/2022; Data de Registro: 25/04/2022) (Grifei)

"APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. O feito encontra-se eivado de mácula insanável. Falece à Guarda Civil Municipal autorização para investigar possíveis ilícitos penais, constituindo grave ofensa às regras constitucionais sua atuação nesse sentido. Da ilegalidade do comportamento dos guardas civis advém a ilicitude das provas obtidas em consequência das diligências por eles realizadas. Assim, como toda a prova reunida no processo e que deu sustentação à procedência da acusação, foi obtida mediante infração a normas de natureza constitucional e processual, essa ilicitude torna o conjunto probatório inutilizável, decorrendo daí a necessidade de absolvição do apelante, sob pena de tonar letra morta a peremptória vedação constitucional à prova ilícita. Apelo provido para absolver o apelante, nos termos do artigo 386, VII, CPP, com expedição de alvará de soltura clausulado (TJSP; Apelação 0009091-48.2015.8.26.0048; Relator (a): Péricles Piza; 1ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 14/08/2017; Data de Registro: 27/09/2017). (grifei)

Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, pelo que absolvo a réu RODRIGO DOS SANTOS APARECIDO por infração ao art. 28, caput, da Lei 11.343/06, o que faço com fulcro no art. 386, VII do Código de Processo Penal.

PRIC

Valinhos, 1º de setembro de 2022

FERNANDA AUGUSTA JACÓ MONTEIRO

JUÍZA DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA